

1500102-86.2020.8.26.0570

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Elton Isamu Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ HENRIQUE RAMOS PEREIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elton Isamu Chinen

Vistos.

LUIZ HENRIQUE RAMOS PEREIRA e LUIZ GUSTAVO DE MORAIS MUSSI, respectivamente qualificados à fls. 04/05, foram denunciados como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

2ª Vara

Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

1500102-86.2020.8.26.0570 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500102-86.2020.8.26.0570

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ HENRIQUE RAMOS PEREIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elton Isamu Chinen

Vistos.

LUIZ HENRIQUE RAMOS PEREIRA e LUIZ GUSTAVO DE MORAIS MUSSI, respectivamente qualificados à fls. 04/05, foram denunciados como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 13 de março de 2020, por volta das 11h20m, na Rua Antônio Guilhermino de Lima, 500, Nosso Teto, nesta Cidade e Comarca de Registro/SP, tinham em depósito, para fins de tráfico, 76 porções de "crack", com

peso aproximado de 49,8g, 55 porções de cocaína, com peso aproximado de 63,7g e 14 porções de maconha, com peso aproximado de 26,3g, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recebida a denúncia (fls. 175/176), os acusados foram citados (fls. 204 e 211) e apresentaram resposta à acusação (fls. 189/193 e 210).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e os réus (fls. 246/247).

Em alegações finais, postulou o Ministério Público a procedência da acusação (fls. 252/258), enquanto a Defesa requereu a desclassificação e, subsidiariamente, aplicação de penas mínimas e benesses legais (fls. 264/273 e 276/285).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

Materialidade do tráfico ilícito comprovada pelo exame químico toxicológico de fls. 70/73, com resultado positivo para cocaína/ "crack" e "maconha", reforçado pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15) e laudo de constatação provisória encartados (fls. 16), de modo a não haver dúvidas de que a substância apreendida se trata de entorpecente catalogado na Lista de Substâncias de Uso Proscrito no Brasil.

A autoria é certa.

Os réus, na fase preambular, alegaram que estavam no local apenas "fumando um baseado", negando a propriedade dos entorpecentes (fls. 4 e 5).

Em juízo, mantiveram igual versão, dizendo que estavam ali para comprar maconha, pois são usuários.

A negativa dos réus fora contrariada pela prova testemunhal.

Com efeito, as testemunhas Herbert Rios de Lima Brito e Willian Pereira Leandro, policiais militares, narraram, tanto na fase preambular, quanto em juízo, que foram acionados via COPOM para verificar uma denúncia de que dois indivíduos estariam praticando o tráfico e escondendo as drogas no pé de uma árvore em conhecido ponto de venda de drogas na rua Antonio Guilhermino de Lima no bairro Nosso Teto.

Chegando lá logo avistaram os réus, cuja descrição coincidia com aquela passada na denúncia ("um sem camisa de nome Gustavo e outro vestindo uma camisa de time").

Perceberam que eles imediatamente começaram a se afastar do local aparentando estarem assustados com a chegada da viatura. Foram abordados, mas nada fora encontrado em suas vestes. No pé da árvore, próximo de onde eles estavam (cerca de 3 a 4 metros), tal como indicado pela denúncia, foi localizada uma sacola contendo as porções de "crack", cocaína e maconha, embalados na forma comumente empregada para venda. Não havia outras pessoas no local além dos dois acusados (fls. 2 e 3 e gravação em mídia)

Inexiste nos autos qualquer elemento mínimo a autorizar a conclusão dos policiais estarem imputando crime à pessoa inocente ou quererem prejudicar os réus injustamente.

Incide "in casu" a jurisprudência já consolidada de que:

"o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que este servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - Habeas Corpus n.º 74.608-0- SP, relator Min. Celso de Mello).

E ainda:

"Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal." (STJ - AgRg no REsp nº 1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).

A conclusão pela propriedade das drogas pelos réus é segura na medida em que

surpreendidos, sozinhos, em conhecido ponto de venda de drogas, havendo prévia denúncia contra eles (inclusive com descrição física e indicação do local em que escondida a droga), em circunstâncias por eles não bem esclarecidas ou refutadas. Diante deste contexto, impossível a pretendida desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, já que a quantidade e variedade de drogas apreendidas, já individualizadas em porções, prontas para comercialização, e as circunstâncias em que se deram a prisão (já supra citadas) tornam segura a conclusão de que os entorpecentes se destinavam à mercancia ilícita.

Ainda que eventualmente também façam uso de drogas, conforme bem lecionado pelo douto Desembargador Luis Augusto de Sampaio Arruda, "Impõe-se ressaltar que a alegação de que é viciado não obsta a configuração do crime (RJTJESP 101/498), pois, sabidamente, é comum que usuários se envolvam com o comércio de drogas para obter dinheiro para manter o próprio vício." (TJSP - Apelação Criminal nº 1501618-83.2020.8.26.0363, Comarca de Mogi-Mirim, j. 30/04/2021).

De rigor reconhecer assim a procedência da denúncia, de modo que passo a dosar as penas.

Na primeira fase da fixação da pena, atento às circunstâncias do art. 59 do Código Penal e especialmente art. 42 da lei de tóxicos, fixo a pena base em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Aumentei as penas acima do mínimo legal dada a NATUREZA da droga apreendida, notadamente o "crack" de efeitos nefastos e maior poder viciante. Tal exasperação é autorizada pela orientação do C. STF:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS INDICADORAS DA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE E PELA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. [...] 4. A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. 5. Recurso ordinário improvido." (STF HC 122.598/SP Rel. Min. Teori Zavaski j. 14.10.14 DJU 31.10.14) - destaquei.

Sem alterações na segunda fase.

Na etapa derradeira, possível a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da lei 11.343/06, na medida em que os réus preenchem os requisitos legais, notadamente porque não houve comprovação de envolvimento anterior com o tráfico ou dedicação às atividades ilícitas (sendo eles primários, conforme fls. 34/43).

Logo, aplico o redutor legal e diminuo as penas de 2/3, consolidando as reprimendas em 1 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 194 dias-multa, no piso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido na ação penal e, via de consequência, condeno LUIZ HENRIQUE RAMOS PEREIRA e LUIZ GUSTAVO DE MORAIS MUSSI, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput" e §4º, da Lei 11.343/06, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 194 dias-multa, calculados estes no patamar mínimo legal ante sua aparente situação de hipossuficiência econômica. Presentes os pressupostos legais, substituo para cada um deles a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, especificamente por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena substituída, a ser fixado pelo Juízo das Execuções Criminais, e por prestação pecuniária, no importe de um salário mínimo a entidade assistencial, nos termos do artigo 44, §2º, 46 e 48, todos do Código Penal, tudo sem prejuízo da multa já fixada na condenação original.

Fixo o regime inicial aberto para o caso de conversão da pena restritiva de direito aplicada, na hipótese de ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.

Faculta-se aos réus o apelo em liberdade.

Eventual detração deverá se analisada em sede de execução penal (LEP, art. 66, III, "c").

Decreto, nos termos do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, o perdimento dos bens e valores em dinheiro apreendidos em poder do réu em favor da União, tendo em vista o nexo existente entre a quantia e o tráfico de entorpecentes. Providencie-se o necessário para o seu depósito na conta do Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD).

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados, comunicando-se ao T.R.E. para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Registro, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA